



P U T U S A N

Nomor 1274 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EKO JULIARTO**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/03 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wisma Masa Blok B 5/4 RT.006/010
Kelurahan Cinangka, Kecamatan
Sawangan, Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa EKO JULIARTO, pada bulan Juli 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 , bertempat di PT. Himalaya Drug Company Rukan French Walk Kelapa Gading Square Blok G Nomor 26 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu. Perbuatan mana dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada tanggal 01 April 2014, Terdakwa EKO JULIARTO mulai bekerja di PT. Himalaya Drug Company sebagai Manajer Penjualan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerima upah/gaji sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa PT. Himalaya Drug Company kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil bernomor Polisi B-1274-SYC merek New Avanza 1.3 G MT warna silver metalik dan 1 (satu) buah Notebook tipe HP 1000-1431 beserta charger sebagai fasilitas kerja bagi Terdakwa EKO JULIARTO;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2014 atau sekitar bulan Juli 2014, Terdakwa EKO JULIARTO telah diberhentikan dari pekerjaan PT. Himalaya Drug Company memutuskan untuk menarik fasilitas kerja yang telah diberhentikan kepada Terdakwa EKO JULIARTO yakni 1 (satu) unit kendaraan mobil bernomor Polisi B-1274-SYC merek New Avanza 1.3 GMT warna silver metalik dan 1 (satu) buah notebook tipe Hp 1000-1431 beserta charger. Namun Terdakwa tidak menyerahkan kepada PT. Himalaya Drug Company dan tetap menguasai mobil beserta note book tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil bernomor Polisi B-1274-SYC merek New Avanza 1,3 GMT warna silver metalik merupakan mobil yang disewa (rental) oleh PT. Himalaya Drug Company dari PT. Cakra Transport Utama dan kontrak sewa mobil tersebut berakhir pada tanggal 11 Agustus 2014. Maka oleh karena mobil merek New Avanza Nomor Polisi B-1274-SYC tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa PT. Himalaya Drug Company tidak dapat menyerahkan kembali mobil merek Avanza tersebut kepada PT. Cakra Transport Utama, sehingga akibata perbuatan Terdakwa tersebut PT. Himalaya Drug Company menderita kerugian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguasai 1 (satu) unit kendaraan mobil bernomor Polisi B-1274-SYC merek New Avanza 1.3 GMT warna silver metalik dan 1 (satu) buah notebook tipe HP 1000-1431 beserta charge, PT. Himalaya Drug Company menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa EKO JULIARTO, pada bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di PT. Himalaya Drug Company Rukan French Walk Kelapa Gading Square Blok. G Nomor 26 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1274 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada tanggal 01 April 2014, Terdakwa EKO JULIARTO mulai bekerja di PT. Himalaya Drug Company sebagai Manajer Penjualan Area dan sebagai fasilitas kerja bagi Terdakwa EKO JULIARTO, maka PT. Himalaya Drug Company menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil bernomor Polisi B-1274-SYC merek New Avanza 1.3 GMT warna Silver metalik dan 1 (satu) buah note book tipe HP 100-1431 beserta charge ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2014 atau sekitar bulan Juli 2014, Terdakwa EKO JULIARTO telah diberhentikan dari pekerjaan PT. Himalaya Drug Company memutuskan untuk menarik fasilitas kerja yang telah diberhentikan kepada Terdakwa EKO JULIARTO yakni 1 (satu) unit kendaraan mobil bernomor Polisi B-1274-SYC merek New Avanza 1.3 GMT warna silver metalik dan 1 (satu) buah notebook tipe Hp 1000-1431 beserta charger. Namun Terdakwa tidak menyerahkan kepada PT. Himalaya Drug Company dan tetap menguasai mobil beserta note book tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil bernomor polisi B-1274-SYC merek New Avanza 1,3G MT warna silver metalik merupakan mobil yang disewa (rental) oleh PT. Himalaya Drug Company dari PT. Cakra Transport Utama dan kontrak sewa mobil tersebut berakhir pada tanggal 11 Agustus 2014, Maka oleh karena mobil merek New Avanza Nomor Polisi B-1274-SYC tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa PT. Himalaya Drug Company tidak dapat menyerahkan kembali mobil merek Avanza tersebut kepada PT. Cakra Transport Utama, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Himalaya Drug Company menderita kerugian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguasai 1 (satu) unit kendaraan mobil bernomor Polisi B-1274-SYC merek New Avanza 1.3G MT warna silver metalik dan 1 (satu) buah notebook tipe HP 1000-1431 beserta charge, PT. Himalaya Drug Company menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1274 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 01 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO JULIARTO secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan dari dakwaan selebihnya ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil New Avanza 1,3 MT warna Silver metalik Nomor Polisi B-1274-SYC, Nomor rangka MHKM1DA3JDJ024264, Nomor Mesin MB8827 STNK atas nama PT Cakra Transport Utama berikut STNK asli dan kunci kontak ;
 - b. 1 (satu) unit laptop merek HP tipe 1000-1431 warna hitam berikut charger ;Dikembalikan kepada PT. Himalaya Drug Company;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO JULIARTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO JULIARTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1274 SYC atas nama PT. Cakra Transport beserta STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) buah Notebook tipe 1000-1431 warna hitam beserta charger;Dikembalikan kepada PT. The Himalaya Drug Company;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1274 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/2017/PT. DKI. tanggal 08 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 29 November 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO JULIARTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1,3 MT warna silver metalik Nomor Polisi B 1274 SYC atas nama PT. Cakra Transport beserta STNK dan kunci kontak ;
 - 1 (satu) buah Notebook tipe 1000-1431 warna hitam beserta charger; Dikembalikan kepada PT. The Himalaya Drug Company ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. jo Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor 02/Pid/2017/PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. jo Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor 02/Pid/2017/PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1274 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Mei 2017 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Agustus 2017, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 September 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa sampai dengan Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi, Jaksa Penuntut belum memperoleh Putusan lengkap terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 08 Pebruari 2017 Nomor 02/Pid/2017/PT.DKI tersebut sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui pertimbangan-pertimbangan apa yang mendasari Hakim menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutuskan perkara ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1274 K/Pid/2017



Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa telah melakukan kekeliruan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, sehingga kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang memberikan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena hal ini jauh dari tuntutan Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sehingga berdasarkan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/Terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dimasa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya ;

Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan yang bersifat represif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan;

Bahwa berpijak pada rasa titik keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku.

Bahwa secara yuridis putusan tersebut di atas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;

Bahwa tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim namun di lain sisi keadilan masyarakat berbicara bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak pantas untuk dipidana. Di lain sisi manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan;

Alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :



A. *Judex Facti* Tidak Sesuai Menerapkan Pasal 374 KUHP Sebagai Mestinya Yang Tidak Mempertimbangkan Niat Terdakwa Dan Tujuan Pemidanaan.

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 374 KUHP yang mengatakan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun ;
2. Bahwa apabila memperhatikan fakta-fakta hukum timbulnya perkara *a quo* yang berawal dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sah, dimana dengan adanya pemutusan hubungan kerja tersebut, menimbulkan kepanikan bagi Terdakwa atau Pemohon Kasasi akan masa depannya yang mengakibatkan Terdakwa berusaha mempertahankan posisinya dengan menuntut dipenuhinya hak-haknya sebagai karyawan/pekerja yang diberhentikan/PHK oleh PT. The Himalaya Drug Company sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku .
3. Bahwa barang bukti berupa mobil Avanza Nomor Polisi B 1274 SYC dan 1 (satu) buah Notebook tipe 1000-1431 beserta *charger* adalah milik dari PT The Himalaya Drug Company telah diserahkan oleh Terdakwa kepada penyidik Polres Metro Jakarta Utara dan barang bukti tersebut oleh PT The Himalaya Drug Company telah diminta dari Jaksa. Barang tersebut tidak pernah berada di tangan Pemohon dalam waktu yang lama. Melainkan berada di kantor Polres Metro Jakarta Utara dalam waktu yang lama bukan karena ulah Pemohon tetapi karena kebijakan Kepolisian itu sendiri ;
4. Bahwa barang tersebut berada di tangan Terdakwa bukan karena Terdakwa ingin memilikinya tetapi sebagai dasar bagi Terdakwa untuk menuntut hak-hak Terdakwa sebagai pekerja yang sah dan yang di PHK secara tidak sah oleh PT. The Himalaya Drug Company dengan menggunakan hak retensi sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Dan ketika Kepolisian meminta agar barang tersebut diserahkan ke Polisi, Pemohon langsung memberi tanpa pernah menunda ;
5. Bahwa apabila kita melihat bahwa tidak ada niat dari Terdakwa atau Termohon Kasasi untuk memiliki barang fasilitas dari PT The Himalaya Drug Company berupa mobil Avanza Nomor Polisi B 1274 SYC dan 1 (satu) buah Notebook tipe 1000-1431 beserta *charger* yang adalah milik dari PT The Himalaya Drug Company dan telah diserahkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan, dihadapkan dengan tujuan pemidanaan maka sesungguhnya *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yang berlaku ;

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding dalam putusan Nomor 02/PID/2017/PT.DKI tertanggal 08 Februari 2017 dalam *Vide* 5 halaman 6 mengatakan dalam pertimbangannya bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, “....kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi, terlalu ringan dan adil rasanya apabila Terdakwa dipidana seperti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa...”

Menimbang, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya agar supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan Terdakwa;

7. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding tidak mempertimbangkan secara adil antara nilai kerugian yang sebagai akibat dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu tidak lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan kerugian dialami oleh Terdakwa sebagai akibat dari tindakan PT. The Himalaya Drug Company yang mem PHK secara pihak sah atas diri Pemohon sehingga harus pontang-panting mengurus melalui peradilan Hubungan Industrial. Syukurlah, Pengadilan Hubungan Industrial memenangkan Pemohon ;
8. Bahwa pengadilan *Judex Facti* salah dalam mengkalkulasi kerugian atau dampak dari perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon. Bahwa perbuatan pemohon tidaklah menimbulkan dampak luas pada masyarakat selain pada perusahaan itu sendiri. Dan jika dilihat dari skala usaha PT The Himalaya Drug Company, dampak dari perbuatan yang didakwakan kepada pemohon tidaklah seberapa. Oleh karena itu menurut pemohon ini nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar dari *Judex Facti* tingkat banding untuk menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini, hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah membenarkan kesalahan Jaksa Penuntut Umum yang mengabaikan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-009/JA/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Yang dalam surat tersebut ditekankan bahwa tuntutan harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan. Dalam perkara *a quo*, Hakim *Judex Facti* tidak mengoreksi kesalahan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1274 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa terhadap perkara *a quo* pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa atau pemohon kasasi tidak seimbang dengan kerugian yang diderita PT. The Himalaya Drug Company, yang adalah perusahaan besar dengan status perusahaan asing yang ada di banyak negara (Multi National corporation) dan Hakim *Judex Facti* telah lalai mempertimbangkan masa depan pemohon yang harus bertanggung jawab atas kehidupan isteri dan anak-anak yang masih kecil-kecil. Maka sebenarnya Pemohon sangat berharap penerapan konsep *restorative justice* untuk menyelesaikan masalah ini. Namun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukannya ;
 10. Bahwa Terdakwa diputus pidana 1 (satu) tahun penjara atas pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang memperbaiki putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang memutus percobaan, maka sangat tidak adil *Judex Facti* tingkat banding memutus pidana 1 (satu) tahun yang dalam hal ini tidak mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan yaitu tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan namun bertujuan untuk pendidikan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;
 11. Bahwa sangat tidak adil rasanya apabila pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding mengatakan bahwa :... ,sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya agar supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan Terdakwa ;
 12. Bahwa dalam hal ini kesetimpalan dalam pertimbangan Hakim telah melihat unsur objektif dari penilaian hakim atas Terdakwa atau Termohon Kasasi dalam hal ini majelis *Judex Facti* tingkat banding tidak merasakan kemanfaatan hukum dengan nilai kerugian yang tidak seberapa besar yang ditanggung oleh PT. PT The Himalaya Drug Company ;
- B. *Judex Facti* dalam putusannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
1. Bahwa putusan *Judex Facti* pada tingkat banding Nomor 02/PID/2017/PT.DKI tertanggal 08 Februari 2017 telah salah mencantumkan agama Terdakwa/Pemohon dengan mencantumkan agama Kristen bahwa sesungguhnya Terdakwa atau Pemohon kasasi adalah agama Islam ;
 2. Bahwa akibat kelalaian putusan *Judex Facti* pada tingkat banding dengan putusan Nomor 02/PID/2017/PT.DKI tertanggal 08 Februari 2017 tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) (dua) yang dalam apabila tidak dipenuhi ketentuan Pasal 1 (satu) maka putusan *Judex Facti* pada tingkat



banding Nomor 02/PID/2017/PT.DKI tertanggal 08 Februari 2017 telah batal demi hukum ;

3. Bahwa *Judex Facti* pada Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 381/Pid.B/2015/Pn.Jkt.Utr Tertanggal 29 November 2016 telah lalai dalam memenuhi syarat putusan sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 (satu) dalam pertimbangannya halaman 23 *vide* 3 tidak memuat secara jelas mengenai pasal berapa yang dikenakan kepada Terdakwa dalam hal ini maka sangat jelas dan beralasan apabila putusan Nomor 381/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr Tertanggal 29 November 2016 batal demi hukum ;

C. *Judex Facti* memutus perkara yang Objek dan Subjek satu dengan putusan yang berbeda :

1. Bahwa dalam putusan terhadap perkara *a quo* telah mencederai rasa keadilan dimana terhadap 4 (empat) Putusan Hakim yang vonisnya berbeda-beda dengan objek dan subjek yang sama yaitu:
 - Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 02/PID/2017/PT.DKI tertanggal 08 Februari 2017;
 - Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 286/Pid/2015/PT. DKI tertanggal 11 Februari 2015 ;
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 381/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tertanggal 29 November 2016 ;
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 381/Pid.B /2015/PN.Jkt.Utr tertanggal 10 Juni 2015 ;
2. Bahwa dalam putusan yang berbeda-beda tersebut telah terjadi inkonsistensi dan pengabaian obyektifitas dalam memutus perkara yang objeknya sama dan subjeknya sama sehingga mengakibatkan Ketidakadilan bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

1. Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu semula dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun diubah menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat



dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang sah yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” melanggar Pasal 374 KUHPidana sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Bahwa demikian pula *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP ;

2. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum seperti yang dipertimbangkan di atas ;
2. Bahwa Terdakwa melakukan penyanderaan mobil B 1274 SYC dalam upayanya menuntut hak karena di PHK, tindakan Terdakwa tersebut adalah tindakan main hakim sendiri yang dilarang dalam Undang-Undang
3. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena lamanya pidana yang dijatuhkan/berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi ;
4. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **EKO JULIARTO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **05 Desember 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002